



Convention : 90038041
Gare : Coppet
Commune : Coppet
Ligne : Lausanne - Genève-Aéroport
Km : 47.000 - 47.500

Convention

entre les

Chemins de fer fédéraux suisses CFF (ci-après «les CFF»)
société anonyme de droit spécial ayant son siège à Berne

représentés par Infrastructure, Horaire et design du réseau
Contrats région Ouest
Case postale 345
1003 Lausanne

et

la Commune de Coppet (ci-après «la Commune»)

représentée par sa Municipalité
Grand-Rue 65
1296 Coppet

concernant

la création d'un cheminement piétonnier sur domaine CFF entre la gare de Coppet et le Chemin du Signal

Convention n° 90038041 entre les CFF et la Commune de Coppet concernant la création d'un cheminement piétonnier sur domaine CFF

1 Objet de la convention

Les CFF accordent à la Commune, à bien plaisir et sous réserve des droits de tiers, le droit de créer un cheminement piétonnier situé entre le km 47.000 et 47.500, se trouvant sur domaine CFF, à gauche de la ligne Lausanne - Genève-Aéroport.

2 Descriptions des travaux

- 2.1 Conformément au plan de situation PRJ51 b (situation 1/2) au 1/200 du 19 novembre 2012 et au plan de situation PRJ51 c (situation 2/2) au 1/200 du 04 mars 2013, du profil en travers PRJ24 au 1/25 du 11 octobre 2010 et du plan des coupes types PRJ52 b au 1/20 du 19 novembre 2012 du bureau Bernard Schenk SA à Nyon annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante, la Commune a construit les aménagements suivants :
 - 2.1.1 Un cheminement piétonnier, situé sur domaine CFF, reliant le passage sous voies du chemin du signal à la gare CFF. Le tronçon total du cheminement est divisé en trois sections.
 - 2.1.2 La première section, d'une longueur d'environ 160 m longe la limite de propriété des parcelles n^{os} 124, 191, 193 entre le chemin du signal et la parcelle CFF n° 1322. Le chemin présente une largeur de 1.50 m et son revêtement est en matériaux graveleux. Afin de séparer le chemin des voies CFF, une clôture en treillis d'une hauteur de 120 cm est érigée, côté voies CFF, jusqu'à la hauteur de la parcelle CFF n° 1322. Cette clôture est mise à la terre. Ces aménagements sont implantés hors de la limite des 5 mètres de l'axe de la voie, à l'exception des 12 premiers mètres où cette distance est d'environ 4.7 m. Cette partie du chemin est complétée, côté parcelle n° 191, par un mur de soutènement d'environ 12 m de long.
 - 2.1.3 La seconde section, d'une longueur d'environ 230 m est aménagée depuis l'angle de la parcelle n° 1332 des CFF (côté Genève) et longe les parcelles privées n° 123 et 124 jusqu'à la parcelle n° 455 des CFF (P+R). Le chemin présente une largeur de 1.50 m et son revêtement est en matériaux graveleux. Afin de séparer le chemin des voies CFF, une clôture en treillis, mise à la terre, d'une hauteur de 120 cm est érigée, côté voies CFF, jusqu'au km 47'170. A la fin de la clôture, la distance entre la clôture et l'axe de la voie la plus proche est de 2.50 m. Dès ce point et jusqu'à la hauteur du P+R CFF la séparation entre les voies et le cheminement est réalisé par une bordure enrobée. Sur cette section la distance entre l'axe de la voie la plus proche et le cheminement est réduite à 2.00 m.
 - 2.1.4 La troisième section, qui utilise la place du P+R existant des CFF jusqu'à la gare ne fait l'objet d'aucun aménagement et d'aucune délimitation particulière.
 - 2.1.5 21 luminaires de 100 cm de hauteur sont disposés sur toute la longueur du chemin piétonnier, tous les 18 m, pour l'éclairage public, y compris la pose d'un tuyau en P.E nécessaire au câblage de ces installations.
 - 2.1.6 L'accès aux installations CFF (armoire et échelle à signaux) est garanti par la création d'un portail dans la clôture aux environs du km 47.500.

Convention n° 90038041 entre les CFF et la Commune de Coppet concernant la création d'un cheminement piétonnier sur domaine CFF

3 Indemnité, redevance et coûts

- 3.1 Pour couvrir les frais administratifs occasionnés par l'examen technique des demandes de la Commune, les CFF perçoivent l'indemnité suivante :

Indemnité unique	CHF 1'400.-
TVA non comprise	

- 3.2 Tous les frais de pose, d'entretien, de renouvellement et de suppression de cette installation, y compris les frais de protecteurs CFF et autres frais comme les ralentissements, la mise hors service temporaire de voies, etc., sont à la charge de la Commune.

4 Propriété et obligation d'entretien

- 4.1 La Commune reste propriétaire du chemin et de ses installations. Le droit qui lui est accordé en vertu de la présente convention n'est pas inscrit au Registre foncier.
- 4.2 La Commune est tenue d'entretenir les éléments ci-dessus selon les normes en vigueur.
- 4.3 Les CFF sont autorisés à vérifier à tout moment que les installations sont construites et entretenues selon des critères professionnels. Si les installations présentent des défauts et que la Commune ne les supprime pas en temps utile à la demande des CFF, ceux-ci ont le droit d'y remédier eux-mêmes aux frais de la Commune.

5 Autorisation, accord et conditions

5.1 Autorisation

Si un permis de construire et/ou une autorisation d'exploitation sont nécessaires, il incombe à la Commune de se les procurer elle-même auprès des autorités communales, cantonales ou fédérales compétentes. L'accord selon le droit ferroviaire spécifié au chiffre 5.2 ci-après ne remplace pas un tel permis ou une telle autorisation.

5.2 Accord selon le droit ferroviaire et conditions

Si toutes les conditions prévues par la présente sont remplies, promesse est faite à la Commune de lui donner l'accord exigé par le droit ferroviaire pour les travaux cités au chiffre 2 affectant des biens-fonds appartenant à l'entreprise ferroviaire (cf. art. 18m de la loi fédérale sur les chemins de fer, LCdF). **Les travaux ne doivent en aucun cas commencer avant que l'accord en question soit formellement octroyé.**

- 5.3 La Commune prend acte du fait que l'octroi de cet accord peut être soumis à certaines conditions supplémentaires qui devront être remplies avant, pendant ou après la réalisation du projet et qui peuvent aller au-delà des obligations résultant de la présente convention.

Convention n° 90038041 entre les CFF et la Commune de Coppet concernant la création d'un cheminement piétonnier sur domaine CFF

6 Exécution des travaux de construction, d'entretien et de rénovation

- 6.1 Les travaux de construction, d'entretien et de rénovation, de même que le contrôle et l'élimination des installations, ne doivent être exécutés qu'en concertation avec les services spécialisés CFF, sous la surveillance et selon les instructions de ces derniers. L'accès aux installations ferroviaires non ouvertes au public est strictement interdit sans autorisation préalable expresse des CFF.
- 6.2 La Commune assure à ses frais le nettoyage (y c. les graffiti et autres atteintes dues à des actes de vandalisme) et le service hivernal du cheminement piétonnier, ainsi que la fourniture d'énergie électrique pour l'éclairage. Aucune mesure de sécurité CFF ne sera prévue pour ses prestations.
- 6.3 La Commune doit informer les CFF au moins 20 jours à l'avance des visites prévues sur le domaine ferroviaire et n'a le droit de les effectuer que sous la surveillance des CFF.
- 6.4 La Commune répond de l'observation des dispositions légales et des prescriptions de sécurité des CFF et suit les instructions communiquées par les services spécialisés compétents CFF.
- 6.5 Au terme des travaux ou lors de leur réception, les plans d'exécution doivent être spontanément remis aux CFF en trois exemplaires, dans les plus brefs délais et gratuitement.
- 6.6 Les travaux sur les installations nécessaires à l'exploitation ferroviaire (voie, ballast, équipements de sécurité, ligne de contact, chambres à câbles etc.) ne doivent être exécutés que par les services spécialisés CFF eux-mêmes ou par des personnes qu'ils auront désignées à cet effet ou encore sous leur surveillance.

7 Etendue du droit de jouissance

Les modifications des installations ou de leurs fonctions requièrent l'autorisation des CFF et nécessitent en règle générale la conclusion d'une nouvelle convention. La Commune annonce immédiatement toute modification intervenant en cours de convention. Les CFF sont autorisés à vérifier à tout moment sur place que le droit de jouissance est respecté.

8 Modification ou extension des installations ferroviaires

Les CFF ont le droit d'exiger en tout temps le déplacement ou la modification des installations de la Commune aux frais de cette dernière lorsque :

- les installations empêchent la mise en place, la modification ou l'entretien d'installations destinées à assurer l'exploitation ferroviaire ou
- les installations font obstacle à l'exploitation ferroviaire ou
- le bien-fonds concerné doit être affecté à un autre usage.



Convention n° 90038041 entre les CFF et la Commune de Coppet concernant la création d'un cheminement piétonnier sur domaine CFF

9 Cession

- 9.1 La cession par la Commune, en tout ou en partie, des droits et obligations découlant de la présente convention est soumise à l'accord préalable écrit des CFF.
- 9.2 En cas d'aliénation des parcelles CFF n^{os} 455 et 1322 ou de l'installation de la Commune, les CFF ne sont pas tenus de transférer, au nouveau propriétaire, les droits et obligations découlant de la présente convention.

10 Durée de la convention

- 10.1 La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature par les parties et elle est conclue pour une durée de 25 ans. Au terme de la durée convenue, elle peut être prolongée sur demande des parties (pas de prolongation tacite).
- 10.2 En cas de rénovation complète des installations, qu'il s'agisse de celles des CFF ou de la Commune, une nouvelle convention sera conclue.
- 10.3 Les parties peuvent résilier la convention en tout temps pour de justes motifs, moyennant un préavis de 6 mois.
- 10.4 Par justes motifs, on entend en particulier la suppression de l'installation des CFF ou de la Commune résultant de l'impossibilité de procéder à un déplacement en application du chiffre 8.
- 10.5 Lors de la résiliation de la convention, la Commune est tenue de remettre les lieux en leur état originel ; tout autre arrangement reste réservé.

11 Responsabilité et assurances

- 11.1 Si les CFF ou des tiers subissent des dommages corporels ou matériels résultant de travaux de construction, d'entretien ou de rénovation des installations, ou encore de leur contrôle ou de leur exploitation, la Commune est tenue de dédommager les CFF ou les tiers lésés, à moins que les dommages en question soient dus à une faute grave des CFF.
- 11.2 Il incombe à la Commune de contracter les assurances nécessaires. A la demande des CFF, la Commune est tenue de fournir la preuve de la conclusion de ces assurances. Toute modification ou résiliation d'une police d'assurance doit être immédiatement signalée aux CFF.
- 11.3 Les CFF répondent des dommages prouvés qu'ils ont occasionnés à la Commune intentionnellement ou par négligence grave. En cas de dommages causés par négligence, la responsabilité des CFF est limitée aux dommages directs à concurrence de CHF 1 million ; toute responsabilité est exclue pour les dommages tels que la perte de données, et pour le gain manqué.

12 For

En cas de litige, le for exclusif est Lausanne.



Convention n° 90038041 entre les CFF et la Commune de Coppet concernant la création d'un cheminement piétonnier sur domaine CFF

13 Accords particuliers

Pour l'avantage concédé, les CFF seraient en droit d'exiger une redevance annuelle. Cependant, vu la nature de l'objet et son but, les CFF renoncent à percevoir une telle redevance.

14 Nombre d'exemplaires

La présente convention est établie en deux exemplaires identiques. La Commune et les CFF en reçoivent chacun un exemplaire signé.

Coppet, le 17 avril 2013

Pour la Commune

A blue ink signature is written over a circular official stamp of the Municipality of Coppet. The stamp features a coat of arms in the center and the text 'MUNICIPALITE DE COPPET' around the perimeter.

Lausanne, le 24.06.2013

Pour les CFF
Infrastructure

A blue ink signature of Olivier Canomeras.

Olivier Canomeras
Installations et technologie
Chef Surveillance Région Ouest

A blue ink signature of Marcel Panchaud.

Marcel Panchaud
Chef Contrats Région Ouest